

Tabla de contenido

TEMARIO PROPUESTA PEDAGÓGICA	2
DOGMÁTICA DE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS RECTORAS EN EL SISTEMA PENAL COLOMBIANO	2
Lección 1: Fundamentos Ontológicos, Convencionalidad y Límite al <i>Ius Puniendi</i>	2
Lección 2: Teleología, Dosimetría y Prescindencia de la Sanción Penal	4
Lección 3: Reconfiguración Dogmática del Injusto y la Culpabilidad	6
ZONAS GRISES Y AMBIGÜEDADES INTERPRETATIVAS	8
BIBLIOGRAFIA	9

TEMARIO PROPUESTA PEDAGÓGICA

Este temario traduce el espíritu del Capítulo 4 del texto de Gloria Bernal Acevedo ("Principios y Normas Rectoras") y el corpus jurisprudencial y doctrinal suministrado, convirtiéndolos en una hoja de ruta orientada al litigio complejo, la argumentación en sede de casación y la adjudicación constitucional.

El diseño estructural está dividido en tres (3) lecciones magistrales, siguiendo los pasos del modelo CECAP.

DOGMÁTICA DE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS RECTORAS EN EL SISTEMA PENAL COLOMBIANO

Lección 1: Fundamentos Ontológicos, Convencionalidad y Límite al *Ius Puniendi*

Objetivo de la Lección: Dotar al profesional del derecho de herramientas hermenéuticas para invalidar actuaciones penales que vulneren el Bloque de Constitucionalidad, la Dignidad Humana y el Principio de Legalidad Estricta, enfrentando antinomias entre el derecho penal internacional y el derecho interno.

Componente CECAP	Subtema - Núcleo Dogmático	Propuesta Didáctica (Enfoque Legal)	Tipo de Evaluación	Justificación Dogmática y Fuente
1. Conceptos	Dignidad Humana, Bloque de Constitucionalidad (<i>Lato/Stricto sensu</i>) y Legalidad (<i>Lex certa, praevia, stricta</i>).	Identificación de premisas legales (<i>Nullum crimen sine lege</i>) frente a la integración del <i>corpus iuris</i> internacional.	Heteroevaluación	Es imperativo para el litigante exigir la primacía de los principios rectores sobre normas procedimentales. (Art. 1, 2 y 6 CP; Bernal Acevedo, Cap. 4).
2. Explicación	Prevalencia normativa y control de convencionalidad en el derecho penal.	Estructura de slides analizando la evolución del Art. 93 CP y la integración de la jurisprudencia de la Corte IDH en la tipicidad.	No evaluativa	Define el alcance de la supremacía constitucional como límite al poder punitivo. (Sentencias C-225/95, C-582/99, C-146/21).
3. Exploración	Tensión de principios: Legalidad estricta vs. Justicia	Reflexión sobre dilemas: ¿Puede aplicarse retroactivamente un	Autoevaluación	Permite al abogado cuestionar los límites de la analogía frente a la

	material (Crímenes de Lesa Humanidad).	tipo penal internacional ante la inoperancia de la ley interna?		impunidad. (Debate sobre "doble subsunción" y Estatuto de Roma).
4. Contexto	Ambigüedad penal, tipos en blanco y el estándar de <i>Lex Certa</i> .	Análisis jurisprudencial de la inconstitucionalidad de normas por ambigüedad que impiden el derecho a la defensa.	Heteroevaluación	Fundamental para estructurar demandas de inconstitucionalidad o nulidades por indeterminación del tipo. (Sentencia C-559/99).
5. Aplicación	Resolución de antinomias (Doble subsunción y <i>Non bis in idem</i>).	Redacción de un cargo para Recurso de Casación atacando una condena por "doble subsunción" (delito interno + crimen de lesa humanidad).	Coevaluación	Desarrolla la técnica casacional frente a errores <i>in iudicando</i> por falsa aplicación de normas internacionales. (CSJ Rad. César Pérez García).
6. Coevaluación	El <i>Non bis in idem</i> frente a la justicia transicional y disciplinaria.	Foro de discusión clínica: ¿Constituye cosa juzgada material una absolución por delitos de lesa humanidad en la jurisdicción ordinaria frente a tribunales internacionales?	Coevaluación	Afina la capacidad de argumentar excepciones previas en litigio estratégico. (CSJ Rad. 26077, Ley 906 Art. 192).
7. Evaluación	Prueba de competencia dogmática (Casos).	Resolución de casos complejos de selección múltiple sobre aplicación analógica <i>in bonam partem</i> y favorabilidad retroactiva.	Heteroevaluación	Valida el dominio de la jurisprudencia de cierre de la CSJ y la Corte Constitucional en favorabilidad. (Bernal Acevedo, Cap. 4).
8. Síntesis	Orden jerárquico de prevalencia de las normas rectoras.	Mapa conceptual mapeando la resolución de antinomias cuando chocan el Art. X del CP y una norma procedimental.	No evaluativa	Cierre cognitivo para la estructuración de alegatos de conclusión y nulidades. (Bernal Acevedo, Cap. 4).

9. Mat. Comp.	Profundización dogmática y jurisprudencial.	Enlaces a: Sentencia C-559/99, C-146/21, Doctrina de Uprimny sobre Bloque de Constitucionalidad.	No evaluativa	Provee la doctrina y fallos base para el ejercicio hermenéutico avanzado.
----------------------	---	--	---------------	---

Lección 2: Teleología, Dosimetría y Prescindencia de la Sanción Penal

Objetivo de la Lección: Capacitar en la argumentación avanzada sobre los fines de la pena y las medidas de seguridad, dominando el test de proporcionalidad y la figura excepcional de la "Pena Natural" (*poena naturalis*) para solicitar la exención de la sanción punitiva.

Componente CECAP (1-9)	Subtema / Núcleo Dogmático	Propuesta Didáctica (Enfoque Legal)	Tipo de Evaluación	Justificación Dogmática y Fuente
1. Conceptos	Principios de Sanciones: Necesidad, Proporcionalidad, Razonabilidad y Pena Natural.	Identificación de los límites a la prevención general/especial y el fundamento del Art. 34 CP.	Heteroevaluación	El juez/fiscal debe comprender que la pena no es un fin en sí mismo; si no hay necesidad, la pena es ilegítima. (Art. 3 y 4 CP; Bernal Acevedo).
2. Explicación	Funciones de la pena y las medidas de seguridad.	Lectura técnica sobre la "teoría mixta o de la unión" en el CP colombiano y su control a través del test de proporcionalidad.	No evaluativa	Proporciona la base dogmática (Roxin/Mir Puig/Jakobs) para atacar motivaciones punitivistas en sentencias.
3. Exploración	Dilemas de la "Pena Natural" en la responsabilidad penal.	Reflexión: Si el autor sufre un daño gravísimo al cometer el delito (ej. muerte de un hijo en accidente de tránsito), ¿la pena pierde su función?	Autoevaluación	Cuestiona la visión retributiva estricta frente al mandato de la dignidad humana y mínima intervención.

4. Contexto	Adjudicación del principio de Necesidad (<i>Poenae naturalis</i>).	Análisis crítico de sentencias hito donde la CSJ aplicó o negó la pena natural (culposos vs. dolosos).	Heteroevaluación	Enseña a extrapolar reglas jurisprudenciales a casos de defensa material. (CSJ Rad. 48820 y Rad. 54215).
5. Aplicación	Litigio en Audiencia de Individualización de Pena.	Simulación práctica: La defensa redacta y oraliza una petición de prescindencia de pena invocando el Art. 34 (Pena natural) frente a un homicidio culposo.	Coevaluación	Traslada la dogmática abstracta a la táctica de litigio para evitar la privación de la libertad de un cliente. (CSJ Rad. 48820).
6. Coevaluación	Tensiones en la dosimetría y el derecho penal del enemigo.	Debate de pares: Argumentar a favor o en contra de los incrementos punitivos (populismo penal) a la luz del principio de razonabilidad.	Coevaluación	Permite al abogado formular ataques en apelación contra penas que desbordan la culpabilidad por el acto. (Bernal Acevedo).
7. Evaluación	Prueba de resolución dogmática.	Casos complejos de dosimetría donde se vulneran los fines de reinserción social frente a la prevención general.	Heteroevaluación	Garantiza la exactitud técnica en la formulación de nulidades por indebida fundamentación de la pena. (Art. 3 y 4 CP).
8. Síntesis	Jerarquía de los fines sancionatorios.	Flujograma de decisión judicial para determinar la necesidad de la pena en el caso concreto.	No evaluativa	Sintetiza el algoritmo de análisis que debe seguir el juez para no incurrir en vías de hecho.
9. Mat. Comp.	Bibliografía avanzada en Penología.	PDF de la CSJ Rad. 48820 y doctrina especializada sobre "La pena natural en el	No evaluativa	Material indispensable para profundizar en la jurisprudencia de exención punitiva.

		ordenamiento jurídico colombiano".		
--	--	------------------------------------	--	--

Lección 3: Reconfiguración Dogmática del Injusto y la Culpabilidad

Objetivo de la Lección: Profundizar en las categorías estructurales del delito (Tipicidad, Antijuridicidad y Culpabilidad) desde las normas rectoras, habilitando al litigante para distinguir y debatir la "ausencia de lesividad", la proscripción de la responsabilidad objetiva y la posición de garante.

Componente CECAP (1-9)	Subtema / Núcleo Dogmático	Propuesta Didáctica (Enfoque Legal)	Tipo de Evaluación	Justificación Dogmática y Fuente
1. Conceptos	Principio de Acto, Tipicidad, Lesividad Material y Culpabilidad (Proscripción de Responsabilidad Objetiva).	Diferenciación técnica entre antijuridicidad formal vs. material, y dolo avalorado vs. culpabilidad como reproche normativo.	Heteroevaluación	Evita confusiones sistémicas al invocar causales de ausencia de responsabilidad. (Art. 9, 10, 11 y 12 CP; Bernal Acevedo).
2. Explicación	Teoría del Delito en el Sistema Penal Colombiano (Art. 9 CP).	Lectura técnica de la ubicación del dolo y la culpa, y la diferencia dogmática entre error de tipo y error de prohibición.	No evaluativa	Fija la estructura analítica del delito aplicable en Colombia (esquema finalista/funcionalista moderado).
3. Exploración	Dogmática de la Insignificancia / Bagatela.	Reflexión profunda: ¿Un hurto famélico o la venta de 2 CDs piratas destruyen el tipo penal (atipicidad) o la antijuridicidad?	Autoevaluación	Prepara al jurista para elegir la causal procesal correcta al pedir preclusión o archivo. (Arts. 11 CP y 332 CPP).
4. Contexto	El choque jurisprudencial sobre la Lesividad.	Análisis de la variación en la CSJ: La falta de lesividad como "Atipicidad	Heteroevaluación	Manejo del precedente y la doctrina probable de

		objetiva" (Rad. 21064) vs. "Falta de antijuridicidad material" (Rad. 47862).		la Corte Suprema para el litigio diario.
5. Aplicación	Estructuración de Preclusión / Archivo.	Redacción de una solicitud de preclusión determinando si la "insignificancia" encuadra en la Causal 4 (Atipicidad) o Causal 6 (Antijuridicidad) del Art 332 CPP.	Coevaluación	Competencia crítica: fallar en la causal de preclusión implica el rechazo de plano de la pretensión por el juez.
6. Coevaluación	Culpabilidad y Autoría en Estructuras de Poder.	Debate de casación: La aplicación de la "coautoría impropia" vs. "autoría mediata por aparatos organizados de poder" en Colombia.	Coevaluación	Discusión de altísimo nivel para contextos de macrocriminalidad y justicia penal especializada. (Doctrina F. Velásquez vs CSJ).
7. Evaluación	Identificación de vicios de fundamentación.	Prueba tipo Saber Pro: Distinguir escenarios de responsabilidad objetiva camuflada y su proscripción legal (Art. 12 CP).	Heteroevaluación	Garantiza la salvaguarda constitucional contra fallos basados en presunciones de dolo o culpa.
8. Síntesis	Mapa del Injusto Personal.	Matriz conceptual relacionando imputación objetiva, tipicidad, lesividad material y el juicio de	No evaluativa	Visualización arquitectónica para la construcción de la Teoría del Caso. (Bernal Acevedo, Cap. 6).

		exigibilidad (culpabilidad).		
9. Mat. Comp.	Doctrina Nacional Contemporánea.	Repositorio: Artículo "Ubicación sistemática de la ausencia de lesividad de la conducta" (Guzmán Díaz; CSJ Rad. 47862 y Rad. 21064.	No evaluativa	Referencias clave para la estructuración de la dogmática penal aplicada en estrados.

ZONAS GRISES Y AMBIGÜEDADES INTERPRETATIVAS

PARA REVISIÓN DEL EXPERTO (SME)

Se han detectado tres (3) áreas de alta fricción dogmática y jurisprudencial en el diseño de este temario que requieren validación institucional para definir la postura que adoptará el curso:

1. **Ubicación Dogmática de la "Falta de Lesividad" (Bagatela/Insignificancia):**
Existe una contradicción flagrante en la Corte Suprema de Justicia. Mientras sentencias como la CSJ Rad. 21064 y Rad. 31362 consideran que la falta de daño al bien jurídico deviene en *atipicidad objetiva* (lo que procesalmente llevaría a la Causal 4 de preclusión o al archivo de diligencias), la doctrina probable más reciente y reiterada (ej. CSJ Rad. 47862, Rad. 51816) ubica este fenómeno como un elemento negativo de la *antijuridicidad material* (Causal 6 de preclusión y prohíbe el archivo por parte de fiscalía). *El experto debe definir qué línea se enseñará como regla procedimental principal.*
2. **Aplicación de la "Pena Natural" (Art. 34 CP) en Delitos Dolosos:** Aunque el Código Penal no distingue expresamente si la exención de pena por daño severo al autor aplica solo a delitos culposos, la jurisprudencia de la CSJ (ej. Rad. 48820) lo ha desarrollado casi exclusivamente en escenarios imprudentes (ej. accidente de tránsito donde muere el hijo del conductor). Existe un debate doctrinal fuerte sobre si es posible aplicar la *poena naturalis* en delitos dolosos por analogía *in bonam partem*. *El experto debe validar si el curso fomentará esta postura extensiva para el litigio.*
3. **El Problema de la "Doble Subsunción" frente a Crímenes Internacionales (Estatuto de Roma):** A la luz de sentencias recientes (ej. caso César Pérez

García), la CSJ ha recurrido a subsumir hechos simultáneamente en delitos del Código Penal interno y en el artículo 7 del Estatuto de Roma (Lesa Humanidad) para evadir la prescripción. Esto genera una tensión directa con el Principio de Legalidad estricta (*Lex praevia y scripta*), catalogado por varios doctrinantes (ej. Ezequiel Malarino, Carlos Augusto Gálvez) como una violación de garantías mediante una falsa analogía o *lex tertia*. *El experto debe confirmar si el curso adoptará una visión crítica (garantista ortodoxa) o respaldará la postura de la Corte en aras de la no impunidad internacional.*

BIBLIOGRAFIA

Bernal Acevedo, G. L. (2024). *Derecho Penal General: Concepto, Teorías de la Pena, Principios, la Norma Penal y Esquemas del Delito* (2.^a ed.). Grupo Editorial Ibáñez.

- **Descripción:** Obra dogmática que aborda los principios y normas rectoras del derecho penal colombiano, las teorías de los fines de la pena y los elementos fundamentales de la teoría del delito, acompañada de reflexiones humanistas.

Corte Constitucional de Colombia. (2024). *Sentencia de Unificación SU-167 de 2024.*

- **Descripción:** Jurisprudencia de unificación sobre garantías procesales, el debido proceso probatorio y el marco de protección de derechos fundamentales dentro del sistema jurídico colombiano.

Prado, J. (2024). La función resocializadora de la pena dentro del Estado Social de Derecho Colombiano. *Justicia y Derecho*, 12.

- **Descripción:** Artículo que analiza críticamente la finalidad resocializadora de la pena en Colombia, contrastando la teoría normativa con la realidad del hacinamiento y el sistema penitenciario actual.

Ibarra Sánchez, C. D., & Páez Moreno, A. E. (2023). Nociones generales y contexto histórico del derecho penal colombiano. Estudio de las codificaciones penales de 1890 hasta el 2000. *Res Pública. Revista de Historia de las Ideas Políticas*, 26(3), 205-215.

- **Descripción:** Investigación histórico-jurídica que examina la evolución de los códigos penales en Colombia y la influencia de las escuelas Clásica, Positivista y Finalista en su desarrollo.

Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP). (2023). *Revista del Defensor N.º 16*. Guatemala.

- **Descripción:** Compilación de artículos académicos orientados a la defensa pública, cubriendo temas como la pena natural, el estado puerperal, la argumentación jurídica, los delitos informáticos y la reparación digna desde la perspectiva de género.

Corte Constitucional de Colombia. (2021). *Sentencia C-146 de 2021.*

- **Descripción:** Fallo que analiza los límites del control disciplinario sobre funcionarios de elección popular, integrando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través del bloque de constitucionalidad.

Guzmán Díaz, C. A. (2021). Ubicación sistemática de la 'ausencia de lesividad de la conducta'. *Revista Nuevo Foro Penal*, 17(97), 13-67.

- **Descripción:** Aborda el debate dogmático sobre si la insignificancia (falta de lesividad) en el derecho penal debe ubicarse en la atipicidad objetiva o en la antijuridicidad material.

Alpaca Pérez, A. (2020). Sobre la imposición de la pena como retribución. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 22(21), 1-43.

- **Descripción:** Ensayo filosófico-penal que revisa críticamente la teoría retributiva de la pena frente a las posturas preventivas, evaluando los fines de la punición en el Estado moderno.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal [Colombia]. (2020). *Sentencia SP 2136-2020 (Rad. 52897).* M. P. José Francisco Acuña Vizcaya.

- **Descripción:** Providencia hito que aplica la perspectiva de género y la igualdad material en la administración de justicia, prohibiendo el uso de estereotipos discriminatorios en los fallos judiciales.

Equipo 144. (2020). *Pedro Chavero vs República Federal de Vadaluz (Memorial / ESAP).*

- **Descripción:** Documento de simulación (tipo *moot court*) enfocado en litigio internacional sobre derechos humanos, estados de excepción, libertad de expresión y bloque de constitucionalidad en el contexto del COVID-19.

Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Colombia. (2020). *Artículos Semilleros de Investigación 2020.*

- **Descripción:** Recopilación de trabajos de investigación que discuten, entre otros temas, la aplicación de la epistemología y la perspectiva de género en la valoración de pruebas dentro del proceso penal.

Boada Acosta, J. C. (2019). La pena natural en el ordenamiento jurídico colombiano. Comentarios a la sentencia del 6 de agosto de 2019 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. *Nuevo Foro Penal*, 93, 267-281.

- **Descripción:** Análisis jurisprudencial de la figura de la *poena naturalis* (pena natural) y su aplicación como eximente de pena basándose en el principio de proporcionalidad y necesidad (Art. 3 CP).

Corte Suprema de Justicia de Colombia. (2019). *Boletín Jurisprudencial 2019-09-17*.

- **Descripción:** Síntesis de sentencias sobre el poder disciplinario, la aplicación de fueros para congresistas y directrices de casación penal.

Ramírez, [Nombre]. (2017). *La aplicación de la ley penal en el estado constitucional de derechos y justicia: Análisis de casos* [Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador].

- **Descripción:** Tesis que evalúa la criminalización de la protesta social y la tipificación del terrorismo y sabotaje en el Ecuador, criticando la importación de dogmática extranjera.

Tirado Acero, M. (2017). *Aplicación del Derecho Internacional por los Jueces y Tribunales Nacionales. Módulo de Autoformación: Perspectiva de género en la administración de justicia*. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

- **Descripción:** Módulo pedagógico para capacitar a funcionarios judiciales en la aplicación de normatividad internacional, erradicación de estereotipos y acceso igualitario a la justicia.

Narváez Lima, M. F. (2016). *Constitucionalización de la ley penal en blanco: estudio de casos judiciales medioambientales* [Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador].

- **Descripción:** Investigación que analiza el principio de legalidad (taxatividad) frente al uso de leyes penales en blanco en delitos de carácter ambiental en el sistema ecuatoriano.

Pinzón Navarrete, J. H. (2016). *La culpabilidad en el derecho disciplinario: Concepto y análisis de sus distintos problemas conforme a la compleja estructura de la responsabilidad*. Instituto de Estudios del Ministerio Público.

- **Descripción:** Obra que sistematiza el principio de culpabilidad y el dolo en el régimen sancionatorio disciplinario de los servidores públicos.

Suelt-Cock, V. (2016). El bloque de constitucionalidad como mecanismo de interpretación constitucional. Aproximación a los contenidos del bloque en derechos en Colombia. *Vniversitas*, 133, 301-382.

- **Descripción:** Estudio dogmático e histórico sobre el desarrollo y la aplicación del bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana.

Nogueira Alcalá, H. (2015). ¿El bloque constitucional de derechos en Chile, el parámetro de control y consideraciones comparativas con Colombia y México: doctrina y jurisprudencia? *Estudios Constitucionales*, 13(2), 301-349.

- **Descripción:** Análisis de derecho constitucional comparado que revisa la jerarquía de los tratados de derechos humanos en los sistemas de Chile, Colombia y México.

Vega Arrieta, H. (2015). Aspectos dogmáticos y políticos criminales de la estructura general del delito en el sistema penal colombiano. *Justicia*, 27, 42-72.

- **Descripción:** Documento que articula la teoría general del delito (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) en conjunción con los fines del derecho penal bajo la Ley 599 de 2000.

Echeverry-Enciso, Y. (2014). Principio de integración y bloque de constitucionalidad: Política pública de convivencia y respeto universal por la dignidad humana. *Criterio Libre Jurídico*, 11(2), 79-102.

- **Descripción:** Examina cómo el principio de integración permite incorporar normas internacionales (Derechos Humanos y DIH) al ordenamiento interno colombiano para fortalecer las garantías penales.

Fandiño Silva, C., & Barón Caldas, E. (2014). ¿Cuál es la incidencia del principio de investigación integral frente al modelo adversarial de partes, implementado con la Ley 906 de 2004? [Monografía de maestría, Universidad Libre, Colombia].

- **Descripción:** Investigación que critica la desventaja probatoria de la defensa frente a la Fiscalía en el sistema acusatorio colombiano y el debate en torno al deber de investigar integralmente.

Velásquez Velásquez, F., Posada Maya, R., Cadavid Quintero, A., Molina López, R., & Sotomayor Acosta, J. O. (Coords.). (2014). *Derecho penal y crítica al poder punitivo del Estado: Libro homenaje al Profesor Nodier Agudelo Betancur*. Grupo Editorial Ibáñez.

- **Descripción:** Magna obra colectiva que reúne a juristas nacionales e internacionales analizando teoría del delito, autoría mediata en aparatos organizados de poder y expansión del derecho penal (ej. *Cuadernos de Derecho Penal No. 10*).

Sánchez Zapata, S. F. (2013). La conducta punible en el Derecho penal colombiano: Análisis del artículo 9 del Código Penal. *Revista Nuevo Foro Penal*, 9(81), 13-67.

- **Descripción:** Estudio analítico sobre la evolución de la definición dogmática de delito en Colombia, tocando conceptos como causalidad, imputación objetiva, desvalor de acción y resultado.

Tamayo Arboleda, F. L. (2013). El principio de tipicidad como límite al poder punitivo del Estado (Comentarios al artículo 10 del Código Penal Colombiano). *Revista Nuevo Foro Penal*, 9(80), 34-81.

- **Descripción:** Crítica al uso de tipos penales en blanco y abiertos frente al principio de taxatividad y estricta legalidad consagrado en las normas rectoras del Código Penal colombiano.

Bernal Sarmiento, C. E. (Coord.). (2008). *La protección de los derechos humanos a través de la jurisprudencia penal*. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal / Konrad Adenauer Stiftung.

- **Descripción:** Compilación sistemática de extractos jurisprudenciales que destacan la integración del bloque de constitucionalidad y el DIH en fallos de casación penal en Colombia.

Cote-Barco, G. E. (2008). Constitucionalización del derecho penal y proporcionalidad de la pena. *Vniversitas*, 116, 119-151.

- **Descripción:** Ensayo que detalla cómo el principio de proporcionalidad opera como límite material a la imposición y ejecución de la sanción penal.

Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. (2005). *Ponencias del I Congreso Internacional sobre Derecho Penal y Criminología en honor al Dr. Angulo Fontiveros*. Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

- **Descripción:** Memorias que reúnen artículos sobre garantismo, derecho penal del enemigo, culpabilidad, política criminal y el desarrollo histórico del sistema penitenciario en América Latina.

Congreso de la República de Colombia. (2000, 24 de julio). *Ley 599 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal*. Diario Oficial No. 44.097.

- **Descripción:** Texto oficial que consagra el estatuto penal material sustantivo en Colombia, introduciendo como esencia del sistema penal su Título I de Normas Rectoras.

Corte Constitucional de Colombia. (1999). *Gaceta de la Corte Constitucional, Tomo 7 de 1999*. Imprenta Nacional de Colombia.

- **Descripción:** Compilación oficial de sentencias constitucionales y de tutela (ej. C-559/99, sobre la legalidad y los tipos penales en blanco, y múltiples expedientes de acción de amparo).

Velásquez V., F. et al. (1999). Reseñas bibliográficas / Principios y normas rectoras del derecho penal. *Nuevo Foro Penal*, 61, 232-242.

- **Descripción:** Análisis histórico y reseñas de la doctrina penal colombiana de finales de los noventa orientada a la dogmática del delito imprudente.

Arbulú Martínez, V. J. (s.f.). *Derecho Procesal Penal (Tomo I)*.

- **Descripción:** Tratado doctrinal que abarca la génesis, principios orientadores y etapas del Código Procesal Penal, con especial referencia a sistemas iberoamericanos y anglosajones.

Autor desconocido. (s.f.). *Guía CECAP: Visión pedagógica del tema y lineamientos de diseño*.

- **Descripción:** Manual técnico de diseño instruccional que establece la arquitectura obligatoria (9 pasos) para el diseño de módulos de aprendizaje interactivos bajo el modelo pedagógico SELDON-CECAP.

Autor desconocido / Compilación. (s.f.). *Manual de Derecho Penal Mexicano*.

- **Descripción:** Texto histórico y académico que resume la parte general, teoría del delito, filosofía y evolución histórica de la codificación penal en México.

Langon Cuñarro, M., et al. (s.f.). *Bibliografía de Derecho Penal - Parte General 1*. Universidad de la República, Uruguay.

- **Descripción:** Amplio listado referencial de textos clásicos y modernos de derecho penal (Roxin, Zaffaroni, Ferrajoli, Jiménez de Asúa, entre otros) utilizados en el ámbito académico.

Pérez Manzano, M. (s.f.). *Fundamentos y fines del Derecho penal. Una revisión a la luz de las aportaciones de la neurociencia*. InDret.

- **Descripción:** Artículo científico que cruza el determinismo de la neurociencia moderna con la doctrina jurídico-penal del libre albedrío, la retribución y los fines de la pena.

Universidad de Sevilla. (s.f.). *La expansión del derecho penal simbólico*.

- **Descripción:** Documento investigativo (apuntes de máster) que cuestiona el populismo punitivo, las penas "ejemplarizantes" sin eficacia real y las reformas penales mediáticas desde un enfoque funcionalista y crítico.